

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	주 의	4	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 간이공사의 계약상대자 자격 확인 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ■부(①),

△부, □처 ▽부, 제○발전소 ◆부,

제○발전소 ▼부, 제●발전소 ▼부(②)

내 용

1. 업무 개요

위 대상자들은 소속부서에서 근무하는 동안 설비공사 감독 등의 업무를 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법령 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사 등)에 따르면 아래와 같이 경미한 건설공사의 경우 등록하지 아니하고 건설업을 할 수 있음을 명시하고 있다.

법령 「건설산업기본법」

제9조(건설업 등록 등)

- ① 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.

제16조(건설공사의 시공자격)

- ① 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 건설업종을 등록하지 아니하고도 도급받을 수 있다.

법령 「건설산업기본법 시행령」

제8조(경미한 건설공사등)

- ① 법 제9조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 건설공사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

1. 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 대하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액이 5천만 원 미만인 건설공사
2. 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만 원 미만인 건설공사. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한다.

- 가. 가스시설공사, 나. 삭제, 다. 철강구조물공사, 라. 석도설치공사, 마. 승강기설치공사
바. 철도·궤도공사, 사. 난방공사

【별표 1】 건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용

2. 전문공사를 시공하는 업종, 업무분야 및 업무내용

(건설업종) 지반조성·포장공사업, 실내건축공사업, 금속·창호·지붕·건축물조립공사업, 도장·습식·방수·석공사업, 조경식재·시설물공사업, 철근·콘크리트공사업, 구조물해체·비계공사업, 기계·가스공사업 등

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부 간이공사(총 공사예정금액이 1천5백만 원 이상)의 계약상대자 시공자격을 확인한 결과, 간이공사 중 해당 건설업종을 등록하지 않은 계약상대자가 확인되었다.

관련부서 의견 및 검토 결과 간이공사 담당자들은 간이공사를 처음 담당하면서 계약상대자의 자격을 확인하지 못했다는 의견을 제시하였다.

△부 담당자는 지역마을 행사관련 ☆본부 J공원 내 편의시설 제공을 위하여 테크를 설치하였고, 지역 행사 일정으로 인해 짧은 공사 기간 내 설치 완료를 했어야 하며, 주관부서(▽부)의 업무 여력 부족으로 인해 안전담당부서인 △부가 추진한 점 등을 고려하여 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 신분상 조치 1건(주의 1명)은 불문하기로 하였다.

조치할 사항 1. ☆본부장은

- ① 간이공사 업무 수행 시 계약상대자의 시공자격 확인을 미흡하게 한 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 4)
- ② 간이공사 시행시 계약상대자의 시공자격 확인을 철저히 할 수 있도록 조치방안(예를 들면, 관계 법령에 대한 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)